COMPLIANCE · PERMEN LH/BPLH 6/2026

환경승인 없이 운영하면 투자액의 5% 과징금

Indonesia’s new environmental supervision rule ties fines to your investment value

VOL.1 · 2026.10.21

5%

환경승인·사업허가 모두 없이
운영할 때의 과징금 산정 비율

Fine rate for operating without both an environmental approval and a business licence

6월 15일부터 시행, 감독이 세졌다

In force since 15 June 2026, replacing Regulation 14/2024

항목 Area	바뀐 내용 Change
제정·시행 Dates	2026.5.25 제정 → 6.15 시행 기존 환경림업부 규정 14/2024 대체
제재 순서 Sanction order	단계적 적용 의무 삭제 고위험 위반은 경고 없이 바로 강제조치·허가정지
중앙 개입 Central takeover	지방 허가 사업장도 환경부가 직접 감독 대규모 오염, 주민 반발, 지자체 감독 소홀 시
점검 방식 Inspections	위험도 기반 계획 + 비대면·서류 점검 민원·의심 시 수시점검은 예고 없이 가능
데이터 Data	OSS와 전자 연동 환경 문서·PROPER 등급·준수 이력을 한곳에서 관리

출처 Source: Permen LH/BPLH No.6/2026 (JDIH KLH/BPLH), Veritask, Peterson Indonesia (2026.7.8)

제재 5단계 · SANCTION LADDER

경고부터 허가 취소까지

Five sanction types — no longer applied in strict sequence

1 **서면 경고** Written warning
통지를 받은 날부터 최대 30일 안에 시정해야 한다.

2 **정부 강제조치** Government coercion
생산 일시중지, 폐수·배출구 폐쇄, 설비 압류, 환경문서 작성 명령 등.

3 **과징금** Administrative fine
투자액 비율 또는 초과배출량으로 산정. 위반 1건당 최대 Rp30억.

4 **사업허가 정지** Licence suspension
고위험 위반은 앞 단계 없이 바로 정지될 수 있다.

5 **사업허가 취소** Licence revocation
행정제재와 별도로 민·형사 책임도 따를 수 있다.

같은 경미 위반을 2회 넘게 반복하거나, 사람·환경에 심각한 위협이 있으면 경고 없이 바로 강제조치·정지 대상이다.

Repeating a minor breach more than twice, or posing a serious threat, triggers immediate coercion or suspension.

출처 Source: Permen LH/BPLH No.6/2026 제38~41조, Veritask

과징금 산정 · HOW FINES ARE SET

위반 유형별로 계산법이 다르다

Fine formulas by type of breach

위반 유형 Breach	산정 방식 Basis	조항 Article
환경승인 없음 사업허가는 있음	투자액의 **2.5%**	제45조
환경승인·사업허가 모두 없음 허가와 다른 설비·원료 변경, 부지 확장 포함	투자액의 **5%**	제45조
폐수·배출 기준 초과 Effluent / emission exceedance	실측 농도·기준·유량·기간으로 계산	제46조
무자격자가 작성한 AMDAL Uncertified AMDAL preparer	AMDAL 작성비의 10%	제48조
과실에 의한 오염·훼손 Negligent pollution	전문가 산정	제49조

투자액 = 고정자본 + 운전자본(제45조 3항). 과징금 상한은 위반 1건당 **Rp30억** (제44조 2항).

Investment value = fixed capital + working capital. Each fine is capped at IDR 3 billion per violation.

출처 Source: Permen LH/BPLH No.6/2026 제43~49조 (JDIH KLH/BPLH)

꼭 기억할 숫자 · KEY DEADLINES

처분을 받으면 시계가 돈다

Deadlines that start the day a sanction arrives

30일

서면 경고 시정 기한

Days to comply with a written warning

제39조 2항

7일

제재 처분 이의신청 기한

Days to file an objection

기한을 넘기면 접수되지 않음

30억 루피아

과징금 상한 (위반 1건당)

Fine cap per violation (IDR 3 billion)

제44조 2항

2회

경미 위반 반복 허용선

Repeat minor breaches before direct sanctions

초과 시 경고 없이 제재 가능

출처 Source: Permen LH/BPLH No.6/2026, Veritask, Hepta Solutions (2026.9.25)

기업이 챙길 점 · WHAT IT MEANS

사업장 점검 항목 다섯 가지

Five checkpoints for sites in Indonesia

1

허가와 실제 운영 대조

생산능력·설비·원료·배출이 환경승인, 사업허가(NIB/PB), 기술승인과 일치하는지가 점검의 출발점이다.

Capacity, equipment, inputs and discharges are checked against approvals and licences.

2

측정·보고 정합성

자가측정 결과와 정기 보고서의 기한 내 제출 여부, OSS 기록과의 일치 여부를 본다.

Monitoring reports are checked for timely filing and consistency with OSS records.

3

과거 지적사항

이전 점검과 PROPER 평가에서 지적된 사항의 시정 증빙이 확인 대상이다.

Evidence of closing past inspection and PROPER findings is reviewed.

4

예고 없는 점검

민원·의심 시 수시점검은 예고 없이 나온다. 허가서·측정기록·B3 매니페스트가 현장 확인 자료다.

Unannounced inspections review permits, monitoring records and B3 manifests on site.

5

처분 수령 후 7일

이의신청은 처분 수령일로부터 7일 안에만 접수된다.

Objections are accepted only within seven days of receiving a sanction.

출처 Source: Hepta Solutions (2026.9.25), Peterson Indonesia (2026.7.8) 정리

SUMMARY

한눈에 정리

Key takeaways

1. **2026년 6월 15일 시행, 기존 규정 14/2024 대체**
   In force since 15 June 2026, replacing Regulation 14/2024

2. **무허가 운영 과징금은 투자액의 2.5~5%, 위반 1건당 상한 Rp30억**
   Fines of 2.5–5% of investment value, capped at IDR 3 bn per violation

3. **제재 순서 의무 삭제, 예고 없는 수시점검 가능, 이의신청은 7일 안에**
   No fixed sanction order, unannounced inspections, 7-day objection window

> 다음 호: 10월 22일(목) Vol.2 주간 요약
> Next: Vol.2 weekly summary on Thursday, 22 October

SOURCES · 출처

· Permen LH/BPLH No.6 Tahun 2026 — JDIH KLH/BPLH (jdih.kemenlh.go.id)
· Veritask — Permen LH/BPLH 6/2026 atur intervensi pusat dan reformasi sanksi
· Peterson Indonesia — Permen LH/BPLH No.6 of 2026 (2026.7.8)
· Hepta Solutions — Environmental inspections & sanctions (2026.9.25)
· InfoSAWIT — Indonesia tightens environmental oversight (2026.7.7)